

IMPUESTOS PARA LA TOMA DE DECISIONES

MATERIAL DE LECTURA # 3

Docentes: Juan C. García
Natalia A. Oyola

CUÁLES PODRÍAN SER LOS MOTIVOS DE LOS SIGUIENTES NEGOCIOS?

SIENDO QUIEN
EROGA EL
DINERO

ALQUILER DE INMUEBLE

COMPRA DE INMUEBLE

SIENDO QUIEN
RECIBE EL
DINERO

ALQUILER DE INMUEBLE

COMPRA DE INMUEBLE

SON LOS MISMOS PARA AMBAS PARTES?
EN QUÉ CASO ES MÁS LÓGICO/CLARO EL MOTIVO?

CUÁL PODRÍA SER UNA FORMA DE “OPTIMIZAR” UNA TRANSACCIÓN DE COMPRA O VENTA DE UN NEGOCIO?

COMPRA: SE BUSCA PAGAR MENOR PRECIO POSIBLE
VENTA: SE BUSCA COBRAR MAYOR PRECIO POSIBLE

CÓMO LOGRARLO A TRAVÉS DE LOS IMPUESTOS?

Permitiendo que el negocio genere una pérdida impositiva deducible para el COMPRADOR (ELLO A FIN DEL DÍA SIGNIFICA MENOR PRECIO). Ej.: Inclusión de un Contrato de No competencia dentro de una transacción de compra de acciones.

ESTRATEGIA A MI FAVOR

Permitiendo que el INGRESO del vendedor se encuentre exento.
Ej.: Reorganización empresarial

ESTRATEGIA A FAVOR DEL VENDEDOR

CASO # 6

USTED ES UN EMPRENDEDOR/A QUE TIENE UNA GRAN IDEA Y QUE HA OBTENIDO UNA RONDA DE INVERSIÓN FAMILY & FRIEND PARA PODER PONER EN MARCHA SU IDEA.

FRENTE A ELLO LE HA SURGIDO LA SIGUIENTE DUDA:

LOS PRIMEROS AÑOS DE VIDA DEL NEGOCIO, SEGURAMENTE LOS GASTOS SUPEREN A LOS INGRESOS (LÓGICA DE TODA START-UP), CON LO CUAL LO LÓGICO SERÍA QUE TENGA PÉRDIDA. LUEGO DE UN PAR DE AÑOS, DICHA SITUACIÓN SE REVERTIRÍA Y COMENZARÍA A TENER GANANCIAS. EN ESE MOMENTO (OBTENCIÓN DE GANANCIAS), PARECERÍA INJUSTO QUE TENGA QUE PAGAR EL IMPUESTO A LAS GANANCIAS SIN TENER EN CUENTA QUE EN LOS AÑOS ANTERIORES PERDÍ. **EXISTIRÁ ALGUNA FORMA DE QUE EN EL IMPUESTO A LAS GANANCIAS ME RECONOZCAN ESA REALIDAD?**

QUEBRANTOS (PÉRDIDA)

QUEBRANTOS

- LOS QUEBRANTOS SON PÉRDIDAS. ENTONCES CUANDO PIERDO, TENGO QUE DETERMINAR IMPUESTO A LAS GANANCIAS IGUAL, APLICANDO LA TASA SOBRE LA PÉRDIDA?

LA RESPUESTA CONTUNDENTE ES NO.

- OK, ENTONCES CUANDO LO OBTENGO, NO TENGO QUE DETERMINAR IMPUESTO A LAS GANANCIAS. ADEMÁS DE ESO, TENGO ALGUNA OTRA VENTAJA (VER GRÁFICO)?

RESULTADO DEL EJERCICIO
QUEBRANTO DE AÑOS ANTERIORES UTILIZADO
RESULTADO DEL EJERCICIO SUJETO A IMPUESTO
IMPUESTO DETERMINADO (TASA 30%)

AÑO I	AÑO II
-1.000	200
	-200
0	0
0	0

- EN ARGENTINA LOS QUEBRANTOS SE TRASLADAN A EJERCICIOS SIGUIENTES (HASTA 5 AÑOS, LUEGO EL SALDO SE PIERDE)

QUEBRANTOS

ESTA ES LA MANERA CORRECTA DE TRASLADAR LOS QUEBRANTOS?

CÓMO SE TRASLADAN LOS QUEBRANTOS?

	AÑO I	AÑO II	AÑO III	AÑO IV	AÑO V	AÑO VI	AÑO VII
RESULTADO DEL EJERCICIO	-1.000	200	-300	-200	-100	-400	1.800
QUEBRANTO DE AÑOS ANTERIORES UTILIZADO		-200					-1.800
RESULTADO DEL EJERCICIO SUJETO A IMPUESTO		0					0
IMPUESTO DETERMINADO (TASA 30%)		0					0

PENSAMOS QUE ESTA ES LA FORMA CORRECTA PORQUE:

SALDO QUEBRANTO AÑO I (\$ 800) + SALDO QUEBR. AÑO III (\$ 300) + SALDO QUEBR. AÑO IV (\$ 200) + SALDO QUEBR. AÑO V (\$ 100) + SALDO QUEBRANTO AÑO VI (\$ 400)

LA RESPUESTA CONTUNDENTE ES NO!

QUEBRANTOS

ENTONCES CÓMO ES LA MANERA CORRECTA?

	AÑO I	AÑO II	AÑO III	AÑO IV	AÑO V	AÑO VI	AÑO VII
RESULTADO DEL EJERCICIO	-1.000	200	-300	-200	-100	-400	1.800
QUEBRANTO AÑO I UTILIZADO		-200					0
QUEBRANTO AÑO III UTILIZADO							-300
QUEBRANTO AÑO IV UTILIZADO							-200
QUEBRANTO AÑO V UTILIZADO							-100
QUEBRANTO AÑO VI UTILIZADO							-400
RESULTADO DEL EJERCICIO SUJETO A IMPUESTO	0	0					800
IMPUESTO DETERMINADO (TASA 30%)	0	0					240
SALDO QUEBRANTO AÑO I		-800	-800	-800	-800	-800	
SALDO QUEBRANTO AÑO III				-300	-300	-300	-300
SALDO QUEBRANTO AÑO IV					-200	-200	-200
SALDO QUEBRANTO AÑO V						-100	-100
SALDO QUEBRANTO AÑO VI							-400

GANANCIAS – QUEBRANTOS – ART. 25

Qué ocurre en el Imp Gcias si una Sociedad tiene pérdida en lugar de ganancias?

Cuando en un año se sufriera una pérdida, ésta podrá deducirse de las ganancias gravadas que se obtengan en los años inmediatos siguientes. Transcurridos 5 (cinco) años después de aquel en que se produjo la pérdida, no podrá hacerse deducción alguna del quebranto que aún reste, en ejercicios sucesivos (sistema argentino Loss Carryforward)

Otros países admiten el sistema Loss Carryback (por ejemplo Chile). Este sistema permite computar los quebrantos a ejercicios pasados (Argentina NO adopta este sistema)

Los quebrantos se actualizan por inflación.

No son compensables los quebrantos impositivos con ganancias que deban tributar el impuesto con carácter definitivo.

Hay quebrantos que solo pueden compensarse contra ganancias de su misma naturaleza. Se los conoce como QUEBRANTOS ESPECÍFICOS. Los quebrantos específicos solo podrán computarse contra las utilidades netas de la MISMA FUENTE y que provengan de IGUAL TIPO DE OPERACIONES.

GANANCIAS – QUEBRANTOS – ART. 25

QUEBRANTOS ESPECÍFICOS:

- i. Pérdidas por enajenación de acciones, valores representativos y certificados de depósito de acciones y demás valores, cuotas y participaciones sociales -incluidas las cuotas partes de los fondos comunes de inversión y certificados de participación de Fideicomisos Financieros y cualquier otro derecho sobre fideicomisos, Monedas digitales, Títulos, bonos y demás valores,
- ii. Pérdidas de Fuente Extranjera,
- iii. Pérdidas generadas por derechos y obligaciones emergentes de instrumentos y/o contratos derivados, a excepción de las operaciones de cobertura. A estos efectos, una transacción o contrato derivado se considerará como operación de cobertura si tiene por objeto reducir el efecto de las futuras fluctuaciones en precios o tasas de mercado, sobre:
 - ✓ los bienes,
 - ✓ las deudas y
 - ✓ resultados de la o las actividades económicas principales.

GANANCIAS – QUEBRANTOS – ART. 25

QUEBRANTOS ESPECÍFICOS:

- iv. Los quebrantos experimentados a raíz de actividades vinculadas con la exploración y explotación de recursos naturales vivos y no vivos, desarrolladas en la plataforma continental y en la zona económica exclusiva de la República Argentina incluidas las islas artificiales, instalaciones y estructuras establecidas en dicha zona. Estos quebrantos solo podrán compensarse con ganancias netas de fuente argentina.

- v. Los quebrantos obtenidos por empresas dedicadas a:
 - ✓ la explotación de juegos de azar en casinos (ruleta, punto y banca, blackjack, póker y/o cualquier otro juego autorizado) y,
 - ✓ la realización de apuestas a través de máquinas electrónicas de juegos de azar y/o de apuestas automatizadas (de resolución inmediata o no) y/o a través de plataformas digitales

CASO # 7

USTED ES UN EMPRESARIO/A QUE SE DIO CUENTA QUE SUS BIENES DE CAPITAL SE ESTAN PONIENDO OBSOLETOS.

POR TAL MOTIVO QUIERE INVERTIR EN MAQUINARIAS / TECNOLOGÍA / BS DE USO NUEVOS, ENTREGANDO LOS VIEJOS EN PARTE DE PAGO.

USTED CREE QUE ESTA SITUACIÓN PODRÍA VERSE IMPEDIDA DE REALIZACIÓN POR CULPA DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS?

VENTA Y REEMPLAZO

VENTA Y REEMPLAZO

UN EMPRESARIO ESTA PREOCUPADO PORQUE NO TIENE EL DINERO PARA MODERNIZAR SUS MÁQUINAS. VEAMOS UN EJEMPLO DE UNA DE SUS MÁQUINAS

		\$
MÁQUINA COMPRADA EN 2005	V. ORIGEN	1.000,00
	AM. ACUM.	-1.000,00
	V. RESIDUAL	0,00

EL VALOR DE MERCADO DE ESA MÁQUINA USADA ES \$ 100.000

EL REPRESENTANTE OFICIAL DE LA EMPRESA QUE VENDE LA MÁQUINA NUEVA, LE LE PROPONE EL SIGUIENTE NEGOCIO AL EMPRESARIO:

LA MÁQUINA NUEVA CUESTA \$ 250.000 Y LE PROPONE EL SIGUIENTE ESQUEMA DE PAGO:

- ii) ENTREGA CONTRA UN PAGO DE \$ 100.000
- ii) FINANCIAMIENTO DEL SALDO (\$ 150.000) EN 24 CUOTAS MENSUALES

EL EMPRESARIO LA PIENSA Y HACE EL SIGUIENTE CÁLCULO:

\$ 100.000 POR VENTA DE LA MÁQUINA USADA + \$ 150.000 FINANCIADOS EN 24 CUOTAS

CONCLUSIÓN: PUEDO COMPRAR LA MÁQUINA NUEVA Y LOGRAR LA MEJORA TECNOLÓGICA QUE TANTO QUERÍA

PERO NADIE TUVO EN CUENTA EL EFECTO DEL IG

PRECIO DE VENTA MÁQUINA USADA	100.000,00
COSTO	0,00
RTADO DE LA VENTA	100.000,00
IMPUESTO A LAS GANANCIAS (35%)	-35.000,00
SALDO PARA HACER EL PAGO INICIAL	65.000,00
FALTANTE	35.000,00

CONCLUSIÓN: COMO NO TENGO PLATA, EL IMPUESTO A LAS GANANCIAS ME IMPIDE RENOVARME TECNOLÓGICAMENTE

VENTA Y REEMPLAZO

EN QUÉ CONSISTE HACER VENTA Y REEMPLAZO

SIN VENTA Y REEMPLAZO

AÑO I

PRECIO DE VENTA DE LA MÁQUINA USADA	100.000,00
COSTO	0,00
RTADO X LA VENTA DE LA MÁQUINA USADA	100.000,00
VALOR DE ORIGEN MÁQUINA NUEVA	250.000,00
AMORT. MÁQUINA NUEVA (5 AÑOS)	-50.000,00

SIN VENTA Y REEMPLAZO

AÑO I

VALOR DE ORIGEN MÁQUINA NUEVA	250.000,00
RTADO VENTA MÁQUINA USADA	-100.000,00
NUEVO VALOR DE ORIGEN MÁQUINA NUEVA	150.000,00
AMORT. MÁQUINA NUEVA (5 AÑOS)	-30.000,00

CONSISTE EN **NETEAR LA GANANCIA** DE LA VENTA DEL BIEN REEMPLAZADO, **DEL COSTO** DEL NUEVO BIEN (O BIEN DE REEMPLAZO), DE MANERA TAL QUE **LA AMORTIZACIÓN DEL NUEVO BIEN** SE CALCULE SOBRE EL NUEVO VALOR DE ORIGEN (EN OTRAS PALABRAS **SERÁ MÁS BAJA**)

VENTA Y REEMPLAZO

SIN VENTA Y REEMPLAZO	AÑO I	AÑO II	AÑO III	AÑO IV	AÑO V	TOTALES
RTADO DE LA SOCIEDAD ANTES VTA MÁQUINA	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
RTADO X LA VENTA DE LA MÁQUINA USADA	100.000,00					
AMORT. MÁQUINA NUEVA	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	
RTADO DEL EJERCICIO	110.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	150.000,00
IMPUESTO DETERMINADO (35%)	38.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	52.500,00
CON VENTA Y REEMPLAZO	AÑO I	AÑO II	AÑO III	AÑO IV	AÑO V	TOTALES
RTADO DE LA SOCIEDAD ANTES VTA MÁQUINA	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
RTADO X LA VENTA DE LA MÁQUINA USADA	0,00					
AMORT. MÁQUINA NUEVA	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	
RTADO DEL EJERCICIO	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	150.000,00
IMPUESTO DETERMINADO (35%)	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	52.500,00

VENTA Y REEMPLAZO

En el supuesto del reemplazo y enajenación de un bien mueble amortizable, podrá optarse por:

- Gravar la ganancia de la enajenación en el balance impositivo o,
- Afectar la ganancia al costo del nuevo bien, en cuyo caso la amortización del nuevo bien deberá practicarse sobre el costo del nuevo bien disminuido en el importe de la ganancia afectada.

Dicha opción será también aplicable cuando el bien reemplazado sea un inmueble afectado a la explotación como bien de uso, siempre que tal destino tuviera, como mínimo, una antigüedad de 2 (dos) años al momento de la enajenación y en la medida en que el importe obtenido en la enajenación se reinvierta en el bien de reemplazo o en otros bienes de uso afectados a la explotación.

La opción para afectar el beneficio al costo del nuevo bien sólo procederá cuando ambas operaciones (venta y reemplazo) se efectúen dentro del término de 1 (un) año y deberá manifestarse dentro del plazo establecido para la presentación de la declaración jurada correspondiente al ejercicio en que se produzca la venta del bien. Cuando se opte por afectar la ganancia obtenida en la venta de un bien al costo de otro bien adquirido con anterioridad, realizándose ambas operaciones -adquisición y venta- en ejercicios fiscales distintos, la amortización en exceso practicada por el bien de reemplazo deberá reintegrarse al balance impositivo en el ejercicio fiscal en que se produzca la venta del bien reemplazado.

VENTA Y REEMPLAZO

Por reemplazo de un inmueble afectado a la explotación como bien de uso, se entenderá tanto la adquisición de otro, como la de un terreno y ulterior construcción en él de un edificio o aun la sola construcción efectuada sobre terreno adquirido con anterioridad.

La construcción de la propiedad que habrá de constituir el bien de reemplazo puede ser anterior o posterior a la fecha de venta del bien reemplazado, siempre que entre esta última fecha y la de iniciación de las obras respectivas no haya transcurrido un plazo superior a 1 (un) año y en tanto las mismas se concluyan en un período máximo de 4 (cuatro) años a contar desde su iniciación.

Si ejercida la opción respecto de un determinado bien enajenado, no se adquiriera el bien de reemplazo dentro del plazo establecido por la ley, o no se iniciaran o concluyeran las obras dentro de los plazos fijados en este artículo, la utilidad obtenida por la enajenación de aquél, debidamente actualizada, deberá imputarse al ejercicio en que se produzca el vencimiento de los plazos mencionados.

SALIDAS NO DOCUMENTADAS

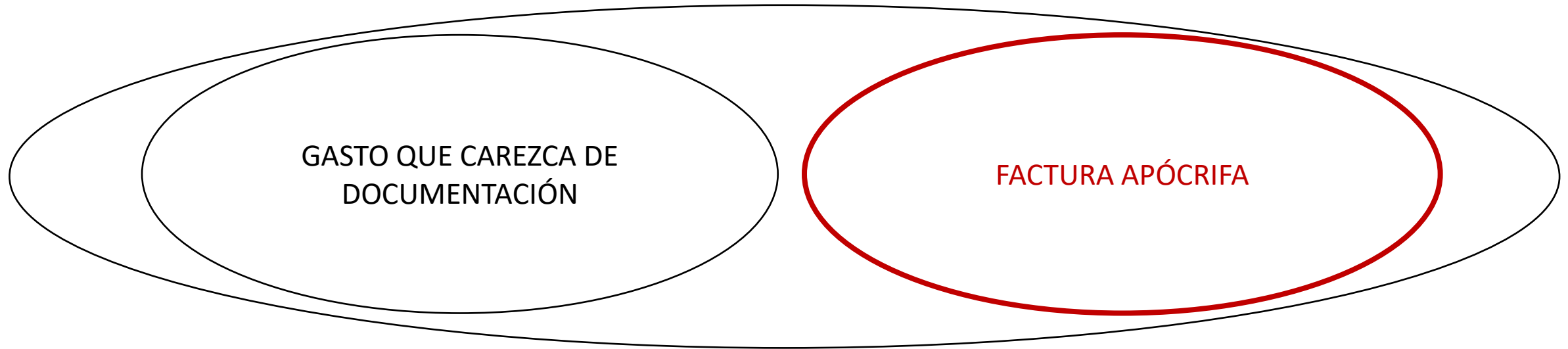
SALIDAS NO DOCUMENTADAS

Cuando una erogación carezca de documentación y no se pruebe por otros medios que por su naturaleza ha debido ser efectuada para obtener, mantener y conservar ganancias gravadas:

- NO se admitirá su deducción en el balance impositivo, y
- Estará sujeta al pago de la tasa del 35% (treinta y cinco por ciento)

VER FALLO RED HOTELERA IBEROAMERICANA

SALIDAS NO DOCUMENTADAS Y LA REFORMA



NECESIDAD DE REGLAMENTACIÓN QUÉ ES UNA FACT. APÓCRIFA

- Base datos AFIP – (APOC),
- Factura emisor INEXISTENTE,
- Factura emisor INCUMPLIDOR (desde cuando?)
- **Factura emisor CUMPLIDOR que no se pueda demostrar la efectiva prestación del servicio (Red Hotelera Iberoamericana)**

SALIDAS NO DOCUMENTADAS

El Fisco podría decidir NO exigirle el ingreso del 35% al Contribuyente (facultad exclusiva del Fisco), en los siguientes casos:

- a) cuando el Fisco presuma que los pagos han sido efectuados para adquirir bienes,
- b) cuando el Fisco presuma que los pagos -por su monto, etc.- no llegan a ser ganancias gravables en manos del beneficiario.

DIVIDENDO FICTO Y DISPOSICIÓN DE FONDOS

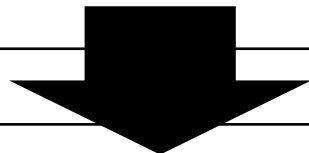
DIVIDENDO FICTO

- Retiro de fondos por cualquier causa: monto de los retiros
- Uso o goce de los Bienes del Ente: i) 8% anual para inmuebles, ii) 20% para resto de bienes, ambos casos sobre valores corrientes plaza.
- Bienes afectados en Garantía de obligaciones de los socios/cónyuge: importe garantizado
- Compra-venta por encima o debajo de valor de plaza: diferencia con valor de plaza
- Gastos a favor del socio
- Retribuciones (Sueldos, honorarios) donde no se pueda probar la efectiva prestación del servicio por parte del Socio/cónyuge



Hasta el monto de utilidades acumuladas al cierre del ejercicio anterior

DIVIDENDO FICTO



Excedente del monto de utilidades acumuladas al cierre del ejercicio anterior

DISPOSICIÓN FONDOS Y
BIENES

DISPOSICIÓN DE FONDOS O BIENES EN FAVOR DE 3ros

FONDOS

- INTERES ANUAL ESTABLECIDO POR REGLAMENTACIÓN **SEGÚN TIPO DE MONEDA**

BIENES

- 8% ANUAL INMUEBLES
- 20% RESTO BIENES

EN AMBOS CASOS SOBRE VALOR CORRIENTE EN PLAZA

- DEBE ANALIZARSE COMPLEMENTARIAMENTE CON LA FIGURA DEL DIVIDENDO FICTO
- NO APLICA PARA CASOS DE DISPOSICIONES DE BIENES (NO FONDOS) BAJO CONDICIONES DE MERCADO

LOS GASTOS DEDUCIBLES

GASTOS – ART. 83

Los gastos cuya deducción admite la LIG son aquellos efectuados para:

- Obtener,
- Mantener y
- Conservar

GANANCIAS GRAVADAS.

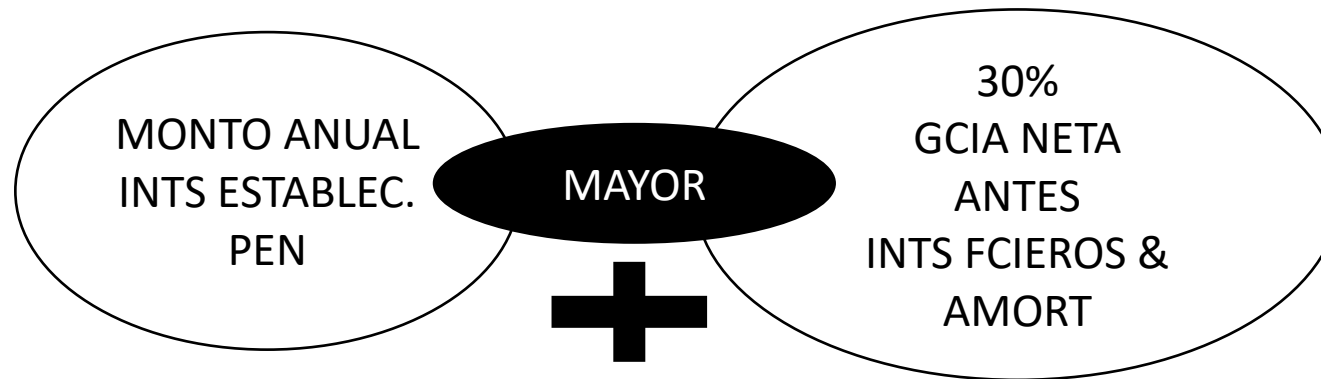
Qué pasa entonces cuando el GASTO está asociado a GANANCIAS GRAVADAS Y NO GRAVADAS?

- i) Si puedo efectuar la asignación directa de la parte del gasto, entonces aplico ASIGNACIÓN DIRECTA
- ii) Si no puedo efectuar la asignación directa entonces aplico un PRORRATEO sobre la base de los ingresos

GASTOS – LÍMITE DEDUCCIÓN INTERESES - ART. 85.a)

DEDUCCIÓN DE INTERESES POR **DEUDA FINANCIERA** CONTRAIDA CON
COMPAÑÍAS VINCULADAS (**LOCALES O DEL EXTERIOR**)

LÍMITE A LA DEDUCCIÓN DE INTERESES



EL EXCEDENTE (DE LÍMITE SOBRE INTS FINANC.) ACUMULADO EN LOS 3 PF ANTERIORES SE SUMA A LOS INTS
DEL PERÍODO → TODO SUJETO A LIMITE

GASTOS – DONACIONES ART. 85.c)

Las Sociedades pueden deducirse las donaciones efectuadas a los siguientes sujetos, hasta el límite del 5% de la ganancia neta del ejercicio:

- Fiscos nacional, provinciales y municipales,
- Fondo Partidario Permanente,
- Partidos políticos,
- Instituciones religiosas, y
- Asociaciones y Fundaciones cuyo objetivo principal sea:
 1. La realización de obra médica asistencial de beneficencia sin fines de lucro,.
 2. La investigación científica y tecnológica,

GASTOS – DONACIONES ART. 85.c)

Asociaciones y Fundaciones cuyo objetivo principal sea:

3. La investigación científica sobre cuestiones económicas, políticas y sociales orientadas al desarrollo de los planes de partidos políticos.

4. La actividad educativa sistemática y de grado para el otorgamiento de títulos reconocidos oficialmente por el Ministerio de Cultura y Educación.

OTROS GASTOS DEDUCIBLES – ART. 86

- a) los impuestos y tasas que recaen sobre los bienes que produzcan ganancias;
- b) las primas de seguros que cubran riesgos sobre bienes que produzcan ganancias;
- c) las pérdidas extraordinarias sufridas por caso fortuito o fuerza mayor **en los bienes que producen ganancias** (incendios, tempestades u otros accidentes o siniestros), **en cuanto no fuesen cubiertas por seguros o indemnizaciones**;
- d) las pérdidas debidamente comprobadas, originadas por delitos cometidos contra los bienes generadores de renta, por parte de los empleados de los contribuyentes, en cuanto no fuesen cubiertas por seguros o indemnizaciones;

GASTOS AMORTIZACIÓN INMUEBLES – ART. 87

- Amortización de edificios y demás construcciones sobre inmuebles afectados a actividades o inversiones gravadas, excepto bienes de cambio, se admitirá deducir el **2% (dos por ciento) ANUAL** sobre el costo del edificio o construcción, o sobre la parte del valor de adquisición atribuible al edificio o construcción, teniendo en cuenta la relación existente en el avalúo fiscal.
- La amortización deberá practicarse desde el TRIMESTRE DE AFECTACIÓN (TRIMESTRE DE ALTA), hasta el trimestre en que se agote el valor de los bienes o hasta el trimestre inmediato anterior a aquel en que los bienes se enajenen o desafecten de la actividad o inversión.
- El importe resultante se ajustará por inflación

GASTOS AMORTIZACIÓN MUEBLES – ART. 88

Cómo se calcula la amortización impositiva anual de los bienes muebles empleados por el contribuyente para producir ganancias gravadas?

- se dividirá el costo o valor de adquisición de los bienes por un número igual a los años de vida útil probable de los mismos. **Hoy se admite amortización por OBSOLESCENCIA**
- El Fisco podrá admitir un procedimiento distinto (unidades producidas, horas trabajadas, etc.) cuando razones de orden técnico lo justifiquen.
- la cuota de amortización ordinaria se debe ajustar por inflación (coeficiente = 1)

Igual tratamiento se aplicará en el caso de bienes inmateriales amortizables.

GASTOS DEUDORES INCOBRABLES — ART. 91 inc b)

Solo se admite la deducción por incobrables que tengan su origen en operaciones comerciales,

INDICES DE INCOBRABILIDAD (Art. 136 DR)

1. Verificación del crédito en el concurso preventivo,
2. Declaración de la quiebra del deudor,
3. Desaparición fehaciente del deudor,
4. Iniciación de acciones judiciales tendientes al cobro,
5. Paralización manifiesta de las operaciones del deudor,
6. Prescripción.

GASTOS ORGANIZACIÓN Y REPRESENTACIÓN

GASTOS ORGANIZACIÓN - Art. 91 c)

A opción del contribuyente se admite:

- su afectación al primer ejercicio, o
- su amortización en un plazo no mayor de 5 (cinco) años.

GASTOS DE REPRESENTACIÓN – Art. 91 i)

Se admite su deducción hasta una suma equivalente al 1,50% (uno con cincuenta centésimos por ciento) del monto total de las remuneraciones pagadas en el ejercicio fiscal al personal en relación de dependencia.

GASTOS REPRESENTACIÓN

DEFINICIÓN GASTOS DE REPRESENTACIÓN – Art. 221 DR

Toda erogación realizada o reembolsada por la empresa que reconozca como finalidad su representación fuera del ámbito de sus oficinas, locales o establecimientos o en relaciones encaminadas a mantener o mejorar su posición de mercado, incluidas las originadas por viajes, agasajos y obsequios que respondan a esos fines (no se aceptarán los gastos de viaje del o los acompañantes de las personas a quienes la empresa recomendó su representación).

No constituyen gastos de representación los gastos dirigidos a la masa de consumidores potenciales, tales como los gastos de propaganda, ni los viáticos y gastos de movilidad.

GASTOS HONORARIOS DIRECTORIO

LÍMITE DE MONTO A DEDUCIR:

Las sumas **REALES** a deducir en concepto de honorarios de directores, Síndico y similares no podrán exceder:

- el 25% (veinticinco por ciento) de las utilidades contables del ejercicio, o
- \$ 12.500 (doce mil quinientos pesos) por cada Director o Síndico

De ambas cifras podrá computarse la que resulte mayor,

MOMENTO EN QUE PROCEDERÁ LA DEDUCCIÓN

- Ejercicio Económico por el cual se paguen cuando se asignen antes del vencimiento de la DDJJ de dicho Ejercicio Económico,
- Ejercicio Económico en el que se asignen cuando dicha asignación ocurra con posterioridad a la fecha de vencimiento de la declaración jurada del ejercicio por el cual se paguen.

CASO # 8 – INVERSIÓN EN BIENES DE USO

USTED ES EL RESPONSABLE DE LA FILIAL LOCAL DE UNA EMPRESA ADJUDICATARIA DE UNA CONCESIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS.

DE ACUERDO CON LO INDICADO EN EL PLIEGO DE LICITACIÓN SU EMPRESA DEBE HACER INVERSIONES EN OBRAS CONSISTENTES EN PLANTAS GENERADORAS DE ENERGÍA NO CONVENCIONAL (ENERGÍA EÓLICA).

LA PROPIEDAD DE DICHAS OBRAS PASARÁN AL GOBIERNO ARGENTINO UNA VEZ FINALIZADA LA CONCESIÓN. EL PLIEGO DE LICITACIÓN INDICA QUE LA CONCESIÓN ES POR UN PERÍODO DE 10 AÑOS QUE SE PODRÁ RENOVAR POR UN ÚNICO PLAZO DE OTROS 10 AÑOS EN LA MEDIDA QUE LA EMPRESA HAYA CUMPLIDO CON LA TOTALIDAD DE SUS COMPROMISOS (ÚNICO REQUISITO). LUEGO DE DICHA PRÓRROGA, LA EMPRESA DEBERÁ PRESENTARSE A UNA NUEVA LICITACIÓN, PUDIENDO GANAR O NO.

TENIENDO EN CUENTA LOS COMENTARIOS MÁS ARRIBA EFECTUADOS, CUÁL ENTIENDE USTED QUE PODRÍAN SER SUS PREOCUPACIONES EN MATERIA DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS? CÓMO TRATARÍA USTED ESA PREOCUPACIÓN?